



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Resolución

Número:

Referencia: EX-2021-102742301- -APN-DR#CNDC - CONC 1831”

VISTO el Expediente N° EX-2021-102742301- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada con fecha 26 de octubre de 2021, consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma URBASER, S.A.U., y sus afiliadas, por parte de la firma PLATINUM EQUITY, LLC.

Que la transacción se implementó través de la compra de la totalidad de las acciones de la firma URBASER, S.A.U., por parte de la firma GLOBAL MOLEDO S.L., un vehículo controlado por la firma PLATINUM EQUITY, LLC.

Que el cierre de la operación tuvo lugar el día 21 de octubre de 2021.

Que, la firma notificó la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que, la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, monto que, al momento del

cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES (\$ 5.529.000.000), lo cual se encontraba por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 6 de abril de 2022, correspondiente a la “CONC 1831”, en el cual recomendó al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma URBASER, S.A.U. y sus afiliadas por parte de la firma PLATINUM EQUITY, LLC, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a) de la Ley N° 27.442.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 27.442, el artículo 5 del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma URBASER, S.A.U., y sus afiliadas, por parte de la firma PLATINUM EQUITY, LLC, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a) de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 6 de abril de 2022, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, correspondiente a la “CONC. 1831”, que identificado como Anexo IF-2022-32966812-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 1831 - Dictamen - Autoriza Art.14 a) Ley 27.442

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2021-102742301- -APN-DR#CNDC del registro del Ministerio de Desarrollo Productivo, caratulado: **“GLOBAL MOLEDO S.L. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442” (CONC. 1831)**”.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 26 de octubre de 2021, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”) recibió la notificación de una operación de concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre URBASER, S.A.U. (en adelante, “URBASER”) por parte de PLATINUM EQUITY, LLC (en adelante, “PLATINUM”).
2. La operación fue implementada a través de la compra de la totalidad de las acciones de URBASER por parte de GLOBAL MOLEDO S.L.¹ —un vehículo jurídico controlado por PLATINUM.
3. URBASER es la compañía matriz de un grupo empresarial dedicado a la prestación de servicios urbanos y al diseño e implementación de soluciones medioambientales complejas. A través de numerosas subsidiarias, este grupo desarrolla en la Argentina una amplia variedad de actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de carácter urbano; lógicamente, la operación notificada implicará la adquisición del control exclusivo por parte de PLATINUM sobre todas estas afiliadas.

4. PLATINUM es una firma estadounidense de gestión de activos privada, focalizada en private equity y reestructuraciones de empresas.

5. En la República Argentina, el grupo controla a: (i) HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS ARGENTINA S.A., la cual se dedica a prestar servicios de venta y servicios complementarios (mantenimiento y/o reparación) para maquinaria de moldeo por inyección, moldes, canales calientes y reguladores, y otros componentes; (ii) INNOVATIVE WATER CARE ARGENTINA S.R.L., que ofrece soluciones para el tratamiento de aguas residenciales e industriales; (iii) MULTI-COLOR ARGENTINA SA., dedicada a la producción y comercialización de etiquetas industriales autoadhesivas, etiquetas autoadhesivas, etiquetas de papel u otros materiales, y otras etiquetas para su uso en cualquier clase de productos para el consumidor final; y (iv) a las filiales argentinas que integran el grupo pesquero «Iberconsa».

6. Asimismo, múltiples sociedades controladas por PLATINUM constituidas en el exterior han exportado diversos servicios y productos a la Argentina.

7. El cierre de la operación tuvo lugar el día 21 de octubre de 2021. La operación fue notificada en tiempo y forma.²

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la operación

8. Como fuera expuesto en la sección anterior, la presente operación consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre URBASER por parte de PLATINUM.

9. En la Tabla N.º 1 se consignan las compañías afectadas en la operación y la descripción de la actividad económica que desarrolla cada una en el país:

Tabla N.º 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Empresa objeto	
Urbaser Argentina S.A.	Su actividad principal es la prestación de servicios de recolección de residuos

Urbaser S.A. (Sucursal Argentina) Verde Integral S.A. Verde y Urbano S.A.	Prestación de servicios de carácter urbano, englobando los servicios de residuos municipales, limpieza diaria y gestión de zonas ajardinadas.
Urbacordoba S.A.	Recolección de residuos urbanos en la ciudad de Córdoba.
Transportes Olivos S.A.C.I Y F.	Recolección de residuos domiciliarios.
Servicios de Agua de Misiones S.A.	Concesión pública para prestación de servicio de agua potable y desagües cloacales en las ciudades de Posadas y Garupá (Provincia de Misiones).
Tierras Catamarqueñas S.A.	Dedicada a la actividad vitivinícola.
Río Bravo S.A.	Forestación.
UTE Espacios Verdes III	Mantenimiento de áreas verdes en la Ciudad de Buenos Aires.
UTE Espacios Verdes IV	Mantenimiento de áreas verdes en la Ciudad de Buenos Aires.

UTE Arbolado III	Mantenimiento de árboles públicos en la Ciudad de Buenos Aires.
UTE Arbolado IV	Mantenimiento de árboles públicos en la Ciudad de Buenos Aires.
UTE Urbasur II	Recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.
UTE Urbafe	Recolección de residuos domiciliarios en la Provincia de Santa Fe.
UTE Pluba	Mantenimiento de la red pluvial en la Municipalidad de Vicente López.
UTE Morón	Recolección de residuos domiciliarios en Morón.
UTE Salvatori	Ejecución de la obra Parque Lineal Paseo del Bajo.
Grupo comprador (Subsidiarias en constituidas en Argentina)	
Husky Injection Molding Systems Argentina S.A.	Proveedor equipos y servicios de moldeo por inyección para la industria del plástico.
Innovative Water	Proveedor de soluciones de tratamiento de

Care Argentina SRL	agua para el cuidado de piscinas residenciales y cuidado de agua industrial.
Multi-Color Argentina SA	Producción, impresión, importación, exportación, marketing, manufactura, desarrollo, distribución y comercialización de etiquetas industriales autoadhesivas, etiquetas autoadhesivas, etiquetas de papel u otros materiales.
Atunera Argentina S.A. Giorno S.A. Iberconsa De Argentina S.A. Pesquera Ceres S.A. Pesquera Geminis S.A. Pesquera Santa Cruz S.A.	Proveedor de productos del mar congelados, incluyendo merluza, gamba roja argentina y calamar.
Grupo comprador (Subsidiarias constituidas en exterior que participan a través de exportaciones al país)	
BlueCrest	Provisión de equipos relacionados con la inserción, clasificación e impresión principalmente para las industrias de transacciones y correo directo.
Awaze	Empresa dedicada al negocio de alquileres de vacaciones en Europa.

Cision US, INC	Proveedor de software y servicios para los profesionales de las relaciones públicas y las comunicaciones de marketing.
Data2Logistics, LLC	Procesamiento de facturas de flete, extracción de datos y asesoramiento en materia de logística para el mercado mundial de fletes.
Deluxe Media, INC	Proveedor de servicios de postproducción de principio a fin para los principales estudios de producción de contenidos del mundo.
Elevate Textiles	Fabricación de tejidos e hilos para textiles.
JOSTENS	Proveedor anuarios, publicaciones y bienes de consumo que sirven a los segmentos de deportes profesionales, universitarios y educativos.
Orbit Irrigation Systems	Fabricación sistemas de riego para el mercado residencial y profesional.
Mad Engine, LLC	Prestación de servicios completos de ropa y accesorios que crea, diseña y produce y distribuye una gama completa de productos con licencia de marca propia y de marcas externas.
Custom Truck One Source	Alquiler de equipos y redes de servicios camiones, grúas, excavadoras, taladros de barrena, engranajes de encordado, bloques y herramientas

Fuente: CNDC a partir de información aportada por la parte notificante en el presente expediente.

10. Tal como surge de la tabla precedente, las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones de competencia imperantes en los mercados afectados por la misma.

11. Por lo que esta CNDC considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

II.2. Cláusulas de restricciones accesorias

12. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta CNDC no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.³

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

13. LUNA IV SERVICIOS AMBIENTALES, S.L.U. notificó en tiempo y forma la operación de concentración conforme lo previsto en los artículos 9 y 84 de la Ley N.º 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por esta CNDC.

14. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7, inc. (c), de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia.

15. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivale a PESOS cinco mil quinientos veintinueve millones (\$5.529.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9 de la Ley N.º 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma⁴.

IV. PROCEDIMIENTO

16. El día 26 de octubre de 2021, LUNA IV SERVICIOS AMBIENTALES, S.L.U. notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F1 correspondiente.

17. El día 29 de octubre de 2021 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y haciéndole saber a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este

proveído fue notificado el día 29 de octubre de 2021.

18. Con fecha 24 de noviembre de 2021, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F1 acompañado.

19. Conforme todo lo expuesto, el plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 24 de noviembre de 2021.

V. CONCLUSIONES

20. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8 de la Ley N.º 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

21. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición control exclusivo indirecto sobre URBASER, S.A.U. por parte de PLATINUM EQUITY, LLC, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. (a), de la Ley N.º 27.442.

[1] Cabe remarcar que esta sociedad cambió posteriormente su denominación social a “LUNA IV SERVICIOS AMBIENTALES, S.L.U.”

[2] Ver «Anexo 2.f (ii)» de la presentación de fecha 26 de octubre de 2021.

[3] Es oportuno poner de resalto que las partes intervinientes en la transacción notificada han estipulado, específicamente en la «Sección 19 | Confidencialidad» del «Acuerdo para la Compraventa de la totalidad del capital social emitido por Urbaser, S.A.U.» suscripto el 4 de junio de 2021, que darán tratamiento confidencial a los términos particulares que pudiese contener el acuerdo celebrado y la información que cada parte haya obtenido respecto de la otra como consecuencia de las tratativas previas a su celebración y ejecución. Se aprecia nítidamente que, tal y como se encuentra estipulada, una cláusula como la reseñada no tiene por objeto ni efecto limitar la capacidad competitiva futura de ninguna de las partes intervinientes en la operación notificada y, por lo tanto, no puede considerarse que configure una restricción accesoria a la transacción notificada.

[4] Al respecto, conviene destacar que la Ley N.º 27.442 establece en su artículo 85 que *"A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web."* El 18 de febrero de 2021, la Secretaría de Comercio Interior dictó la Resolución SCI N.º 151/2021, publicada en el Boletín Oficial el 22 de febrero de 2021, que en su artículo 1 establece *"... Actualícese el valor de la Unidad Móvil, definida en el Artículo 85 de la Ley N° 27.442, en la suma de PESOS*

CINCUENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 55,29)."